

1500465-50.2021.8.26.0146

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... conduta é responsável pelo fomento do tráfico de drogas, que está ligado a outros crimes violentos, razão pela qual não há que se falar em bagatela ou irrelevância da conduta. No mérito, a ação penal é procedente. A materialidade criminosa ficou comprovada pelo exame químico toxicológico encartado a fls. 10/12. A autoria infracional está, igualmente, caracterizada. Em Juízo, ele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Sete de Setembro, 350/370, Centro - CEP 13490-000, Fone: (19) 3546-2500,

Cordeirópolis-SP - E-mail: cordeiopjec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500465-50.2021.8.26.0146

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3098235/2021 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 21747221 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

LUBIANE PRISCILA DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 14 de julho de 2022, às 10:30h, na sala de audiências da Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Cordeirópolis, Comarca de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Excepcionalmente, esta audiência foi realizada por meio híbrido, sendo que as mídias estão armazenadas no sistema informatizado SAJ-PG5.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se o comparecimento do(a) Promotor(a) de Justiça, Dra. Aline Moraes, da ré Lubiane Priscila da Silva, acompanhada de seu defensor nomeado, Dr. Renato Killer Aguiar, bem como da testemunha Júlio Rama de Jesus.

Ausente a testemunha e policial militar Juliano Ribeiro Nogueira, não requisitado. Iniciados os trabalhos, com as formalidades legais, foi providenciado que o defensor e a ré conversassem reservadamente.

Após, dada a palavra à Defesa, por esta foi apresentada resposta à Acusação, nos seguintes termos: "MM(a) Juiz(a): O réu deve ser absolvido sumariamente, porquanto não há prova nos autos da materialidade delitiva. Ademais, ficam arroladas como suas as testemunhas de defesa presentes, acima mencionadas."

Em seguida, pelo(a) MM(a) Juiz(a) foi deliberado o seguinte: "Preenchidas as condições da ação penal e havendo nos autos provas da materialidade e indícios

suficientes da autoria, RECEBO a denúncia e cito o réu."

Na sequência, o(a) MM(a) Juiz(a) passou a proceder à inquirição da testemunha presente, pelo sistema de gravação em mídia digital.

Após, dada a palavra à acusação, por esta foi requerido a desistência da oitiva da testemunha Juliano Ribeiro Nogueira, sendo homologado pela MMª Juíza.

Na sequência, o(a) MM(a) Juiz(a) passou a proceder ao interrogatório do réu, pelo sistema de gravação em mídia digital.

Em seguida, pelo(a) MM(a) Juiz(a) foi deliberado o seguinte: "Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução processual".

Em seguida, dada a palavra à acusação, esta apresentou suas alegações finais orais, que também foram gravadas por meio audiovisual.

Em seguida, dada a palavra à defesa, esta apresentou suas alegações finais orais, que também foram gravadas por meio audiovisual.

Após, pelo(a) MM(a) Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. As preliminares devem ser afastadas, pois o objetivo do legislador foi o de proteger com a incriminação da conduta a saúde pública, não havendo nenhuma inconstitucionalidade nisso. Além disso, a referida conduta é responsável pelo fomento do tráfico de drogas, que está ligado a outros crimes violentos, razão pela qual não há que se falar em bagatela ou irrelevância da conduta. No mérito, a ação penal é procedente. A materialidade criminosa ficou comprovada pelo exame químico toxicológico encartado a fls. 10/12. A autoria infracional está, igualmente, caracterizada. Em Juízo, ele afirmou, em apertada síntese, que os fatos são verdadeiros, sendo que estava na posse das drogas descritas na denúncia com a finalidade de usá-las. E a sua confissão harmoniza-se com os elementos de prova carreados aos autos, notadamente com os constantes do boletim de ocorrência, e o laudo toxicológico. Assim sendo, todas essas circunstâncias determinam a procedência da pretensão punitiva. Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR LUBIANE PRISCILA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06. Publicada em audiência. Façam-se as devidas anotações e comunicações."

Após, pelas partes foi dito que não desejavam recorrer da sentença de condenação, sendo declarado o trânsito em julgado nesta data para as partes.

Ato contínuo, a ré foi advertido sobre os efeitos nocivos da droga, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Após, pela MMª Juíza foi proferida a seguinte sentença:

"Devidamente advertido quanto ao uso nocivo das drogas, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Lubiane Priscila da Silva, o que faço nos termos do artigo 66, inciso II, da LEP."

Após, pelas partes foi dito que não desejavam recorrer da sentença de extinção.

Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: "Declaro o trânsito em julgado da sentença nesta data para as partes. Expeça-se certidão de honorários. Após as devidas anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem cientes e intimados os presentes."

Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Yasmin Siqueira dos Santos, digitei.

Este termo é assinado eletronicamente pelo(a) MM(a) Juiz(a), sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u) :